

1. 무담보채권 환매청구 부적정

- 공사가 2015. 10. 29. (주)□□□저축은행과 체결한 「무담보 채권 양도·양수 계약서」 제2조(양도자산의 적격) 제5호에 따르면 양도자산 확정일인 2015. 7. 31. 이전에 주채무자 사망 혹은 파산·면책된 채권(보증인이 있는 경우 제외)이거나, 소멸시효가 완성된 채권 등에 대해서는 양도자산에서 제외하도록 되어 있고
- 「같은 계약서」 제8조(담보책임의 발생) 및 제9조(담보책임의 이행)에 따르면 위 양도자산 제외 채권은 (주)□□□저축은행(양도인)에게 원인서류 및 전산자료를 제공받은 날로부터 2년 이내인 2017.10.29.까지 담보책임 이행(환매)을 매월 15일에 청구¹⁾하도록 되어 있음
- 따라서, 신용회복지원부²⁾는 각 지역본부가 채권BPM에 환매 대상으로 등록한 채권 혹은 개별 요청한 건들을 취합하여 매월 단위로 (주)□□□저축은행에 환매 청구하고 관련 채권의 매입 대금 및 비용을 회수하여야 함

1) 신용회복지원부는 채권 인수 이후 6차례에 걸쳐 1,677명 채무자의 채권액 1,950억 원을 환매 완료하고, 매입대금 9억 원 등을 회수하였음

< (주)□□□저축은행 무담보채권 채권 인수 후 환매 내역

(단위 : 건, 백만 원) >

환매일자	채무자 수	채권액	매입액	비용
------	-------	-----	-----	----

“기재 생략”

2) (주)□□□저축은행 환매 청구, 환매대금 정산업무는 신용회복지원부에서 수행 중

□ 그런데, 신용회복지원부 및 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 2015. 10. 29. (주)□□□저축은행 무담보채권 인수 이후 채권BPM에 환매대상채권으로 등록한 1,828건에 대해 환매 청구 및 매입대금 회수 등을 적정하게 하고 있는지 여부를 점검한 결과

- 충북지역본부 소관 채무자 OOO(□□□ XXXX-XXXXX)의 관련 채권의 경우 시효연장을 위해 제기한 양수금 소송(□□□□지원 XXXX가합XXXXXX)에서 소멸시효 완성을 이유로 2016. 10. 20. 패소하여 2017. 4. 21. 채권BPM에 환매대상으로 등록하였는데도
 - 환매대상 등록일로부터 137일이 경과한 2017. 9. 5.에서야 (주)□□□저축은행에게 환매 청구를 하여 감사일 현재까지도 관련 채권 매입대금 및 비용 등 120,067천 원을 회수하지 못하고 있는 등
- [표 1]과 같이 (주)□□□저축은행에 환매청구 대상 채권 1,579건³⁾에 대하여 환매대상채권 등록일로부터 짧게는 70일, 길게는 559일이 경과하도록 (주)□□□저축은행에 환매를 청구하지 않아
 - 매입대금 767백만 원 및 비용 140백만 원 등 합계 907백만 원을 회수하지 못하고 있는 사실이 있음⁴⁾

3) 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 무담보채권 인수 이후 2017. 6월말까지 환매대상으로 등록한 1,828건에 대해 감사실에서 2017. 10. 19. 12개 지역본부에 환매대상 여부 재검토를 요청한 사항에 대하여 각 지역본부에서 '기 환매완료(기표미처리)', '소송 진행 및 종결', '양도대상 제외사유 아님' 등으로 금번 환매청구 대상이 되지 않는 249건을 제외한 숫자임

4) 신용회복지원부는 금번 감사에서 환매·청구하도록 요청한 1,572건을 포함하여 2017. 7월 이후부터 추가로 각 지역본부에서 채권BPM에 환매대상으로 등록하였거나 개별 요청한 총 2,934건에 대해 2017. 10. 27.자로 (주)SBI저축은행에 환매 청구를 완료하였음

[표 1] □□□저축은행 무담보채권 환매대상 등록 현황 (2017. 6월말 기준)

(단위 : 건, 백만 원)

부점명	환매대상 등록건수	채권액	매입액 (A)	비용 (B)	매입액·비용 합계액
-----	--------------	-----	------------	-----------	---------------

“ 기재 생략 ”

【조치할 사항】

- ◇ 신용회복지원부장은 채권 환매대상인 1,579건을 신속히 환매하여 매입대금 767백만 원 및 비용 140백만 원 등 총 907백만 원을 회수하고 향후 무담보채권에 대한 환매 관련 업무를 철저히 하도록 관련 직원들에 대한 직무교육을 실시하시기 바람. (시정)